



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0008480-46.2016.8.26.0635** **CONTROLE 1635/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CHRISTIAN MARINHO CHAGAS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Christian Marinho Chagas, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2016, às 20h45min, no interior da Estação de Trem da Barra Funda – CPTM, nesta Capital, o acusado trazia consigo drogas para entrega a consumo de terceiros, no interior de uma mochila, quais sejam, 28,4g (vinte e oito gramas e quatro decigramas), de cocaína, subdividida em 122 (cento e vinte e dois) invólucros plásticos, 88,3g (oitenta e oito gramas e três decigramas) de cocaína, subdividida em 130 (cento e trinta) invólucros plásticos, e 860ml (oitocentos e sessenta mililitros) de *Tricoetileno*, popularmente conhecido como “lança perfume”, subdividido em 96 (noventa e seis) frascos de vidro, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 98) e apresentou defesa preliminar (fls. 102/104). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 119).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 126 e 135). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 136).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O Ministério Público postulou condenação do réu, sustentando ser inteiramente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia.

A Defesa do réu arguiu ser a ação penal parcialmente procedente, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/2006, aplicando-lhe o § 4º do referido dispositivo.

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é parcialmente procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 132/134) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

A confissão judicial, linear e coerente, é compatível com as demais provas do processo (CPP, art. 197).

Ressalta-se ainda as palavras dos policiais Willian e Rubens, que detiveram o réu em poder das drogas armazenadas em uma mochila, tendo o réu alegado que apenas estava transportando as substâncias em razão de uma dívida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga ou pelas circunstâncias da apreensão (local conhecido como de tráfico).

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à acusação de estarem presentes as circunstâncias previstas no inciso III do art. 40 da lei 11.343/06, máxime por não haver observo que não há prova de que o réu teria tido qualquer contato com os frequentadores de tal estabelecimento, afastando-se, assim, a presente causa de aumento.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa. Por outro lado, ficou caracterizada a hipótese do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Com efeito, o réu é primário e tem bons antecedentes. Paralelamente, não há indícios de que ele se dedique ao crime ou integre organizações criminosas. Diante disso, reduzo a pena na fração intermediária de 2/5 (dois quintos) – em razão da grande quantidade e da diversidade de substâncias apreendidas e das circunstâncias em que foram apreendidas –, a obter, em caráter definitivo, 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Presentes os pressupostos objetivos (pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime - art. 44, I, CP) e subjetivos (réu primário, com condições pessoais favoráveis - art. 44, II e III, CP), substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 44, § 2º, parte final (condenação superior a um ano), e 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, c.c. o art. 59, III, ambos do Código Penal.

Ausentes provas da capacidade econômica do réu, pena de multa no patamar mínimo.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – CHRISTIAN MARINHO CHAGAS**, RG nº. 49.538.609/SP, brasileiro, natural de Francisco Morato/SP, nascido em 17.04.1995, filho de Andrea Paola Chagas, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos – substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa –**, **e à pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de abril de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**